

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 343/2534 บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรธรณ กิจ
จำกัด

โจทก์

นาง วรณี ชัย ทรัพย์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 168, มาตรา 172, มาตรา 850, มาตรา 1002

แม้จะเรียกชื่อเอกสารว่าสัญญารับสภาพหนี้ แต่มีข้อความที่จำเลยยอมรับว่าได้
ส่งจ่ายเช็คจำนวน 800,000 บาท และมีหนี้อยู่กับโจทก์ตามมูลหนี้ดังกล่าวจริง กับ
ยอมตกลงผ่อนชำระหนี้ 400,000 บาท ให้โจทก์เป็นงวด ๆ ส่วนหนี้ที่เหลือให้โจทก์
เรียกร้องเอาจากบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เสรีสากลธนกิจ จำกัด เป็นการที่โจทก์และ
จำเลยทั้งสองฝ่ายระงับข้อพิพาทที่มีขึ้นตามมูลหนี้ตัวเงินให้เสร็จไปด้วยต่างยอมผ่อน
ผันให้แก่กัน จึงเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความ สิทธิเรียกร้องอันตั้งหลักฐานขึ้น
โดยสัญญาประนีประนอมยอมความมีอายุความ 10 ปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 168

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นผู้ส่งจ่ายเช็คจำนวน 2 ฉบับจำนวนเงิน 500,000 บาท
และ 30,000 บาท ให้แก่บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เสรีสากลธนกิจ จำกัด ต่อมาบริษัท
เครดิตฟองซิเอร์ เสรีสากลธนกิจ จำกัด ได้นำเช็คสองฉบับดังกล่าวมาขายลดกับ
โจทก์ เมื่อครบกำหนดใช้เงิน โจทก์ไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็คทั้งสองฉบับได้

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2526 จำเลยได้ทำสัญญารับสภาพหนี้ไว้กับโจทก์นับแต่ทำสัญญาเป็นต้นมาจนถึงวันที่ 18 มกราคม 2528 จำเลยชำระหนี้ให้โจทก์แล้วบางส่วนเป็นเงิน 11,000 บาท จากนั้นไม่ชำระอีก โจทก์ติดดอกเบี้ยยัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีขอให้จำเลยชำระเงิน 438,557.53 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยยัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของเงินจำนวน 389,000 บาทนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ จำเลยให้การว่าลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจไม่ใช่ลายมือของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ นายศรชัย ม้าแก้วและนายธวัช โพธิ์เจริญ จึงไม่มีอำนาจดำเนินคดีแทนโจทก์ ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นชี้สองสถานกำหนดประเด็นข้อพิพาทว่า โจทก์ฟ้องคดีโดยกรรมการผู้มีอำนาจหรือไม่ และคดีโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ นอกนั้นคู่ความตกลงไม่กำหนดประเด็นและให้โจทก์เป็นฝ่ายนำสืบ ก่อนถึงวันนัดสืบพยานโจทก์ จำเลยแถลงรับว่า กรรมการบริษัทโจทก์มีอำนาจลงนามมอบอำนาจให้ผู้แทนฟ้องคดี โจทก์มีอำนาจฟ้อง ส่วนประเด็นเรื่องอายุความ โจทก์จำเลยแถลงรับกันว่า จำเลยผ่อนชำระเงินครั้งสุดท้ายให้โจทก์เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2528 ศาลชั้นต้นเห็นว่าเรื่องอายุความได้ความครบถ้วนแล้ว จึงงดสืบพยานโจทก์จำเลย พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระต้นเงินที่ค้างชำระ จำนวน 389,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยยัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 18 มกราคม 2528 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยฎีกาว่าสัญญารับสภาพหนี้เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 4 ใช้ชื่อเรียกว่าสัญญารับสภาพหนี้ มิได้ใช้ชื่อว่าสัญญาประนีประนอมยอมความ ทั้งไม่ปรากฏข้อความเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาท นั้นตามเช็คก็ยังคงมีอยู่ครบถ้วนเต็มจำนวน 800,000 บาท เพียงแต่โจทก์แบ่งแยกเรียกร้องเอาจากจำเลยจำนวน 400,000 บาทอีก 400,000 บาท เรียกร้องเอาจากบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เสรีสากล ธนกิจ จำกัด จึงเป็นเพียงการกำหนดเวลาและเงื่อนไขให้จำเลยชำระหนี้เท่านั้น

สัญญาดังกล่าวจึงมิใช่สัญญาประนีประนอมยอมความ หากแต่เป็นสัญญารับสภาพหนี้ ซึ่งมีผลให้อายุความสะดุดหยุดลง เมื่อโจทก์ซึ่งเป็นผู้ทรงฟ้องเรียกเงินตามเช็คจากจำเลยเกิน 1 ปี นับแต่ขณะแรกที่จะบังคับสิทธิเรียกร้องได้คือวันผัดนัดผ่อนชำระงวดแรก คดีโจทก์จึงขาดอายุความฟ้องร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1002 นั้น ศาลฎีกาพิเคราะห์เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 4 ดังกล่าวแล้วเห็นว่า แม้เอกสารดังกล่าวจะใช้ชื่อเรียกว่า สัญญารับสภาพหนี้ก็ตามแต่ข้อความในสัญญาข้อ 1 และข้อ 2 ที่ว่า จำเลยยอมรับว่าได้ส่งจ่ายเช็คจำนวน 800,000 บาท และยอมรับว่ามีหนี้ดังกล่าวอยู่กับโจทก์ตามมูลหนี้ดังกล่าวจริง กับยอมตกลงชำระหนี้ให้กับโจทก์เป็นจำนวนเงิน 400,000 บาท โดยผ่อนชำระเป็นงวด ๆ จำนวนเงินงวดละ 1,500 บาท และ 2,000 บาท จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น ส่วนหนี้จำนวนที่เหลือ ตกลงให้โจทก์เรียกร้องเอาจากบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เสรีสาทรธนกิจ จำกัด ต่อไปนั้น เห็นได้ชัดว่าเป็นการที่โจทก์จำเลยทั้งสองฝ่ายระงับข้อพิพาทที่มีขึ้นตามมูลหนี้ตัวเงินนั้นให้เสร็จไปด้วยต่างยอมผ่อนผันให้แก่กัน จึงเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 850 กรณีหาใช่เป็นเพียงการรับสภาพหนี้โดยกำหนดเวลาและเงื่อนไขให้จำเลยชำระหนี้ดังที่จำเลยฎีกาไม่ และสิทธิเรียกร้องอันตั้งหลักฐานขึ้นโดยสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวนี้มีอายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 168 เมื่อสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวได้ทำขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2526 และโจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2529 คดีของโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้นส่วนที่จำเลยฎีกาว่าประเด็นในเรื่องสัญญาประนีประนอมยอมความไม่ได้มีการว่ากล่าวกันมาในศาลชั้นต้น ฎีกาของโจทก์ในประเด็นนี้จึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 นั้น เห็นว่า โจทก์ได้บรรยายถึงมูลหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความมาในฟ้องของโจทก์โดยชัดเจนแล้ว จึงถือได้ว่าเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาในศาลชั้นต้นแล้ว ฎีกาของโจทก์จึงไม่ต้องห้าม"

พิพากษายืน

(ยังยุทธ ธารีสาร-ชุม สุกแสงเปล่ง-เพ็ง เพ็งนิติ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>